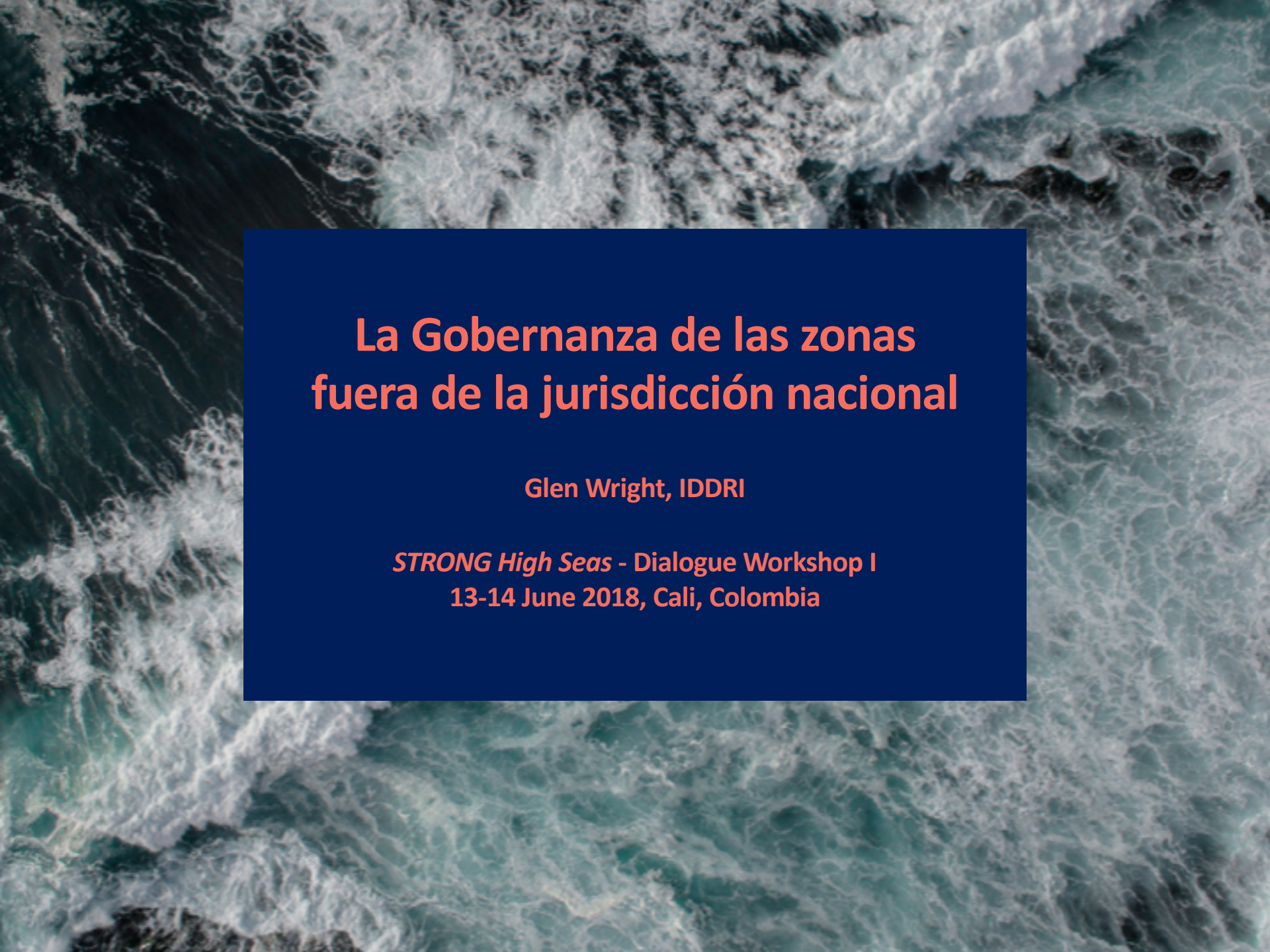




La Gobernanza de las zonas fuera de la jurisdicción nacional

Glen Wright, IDDRI

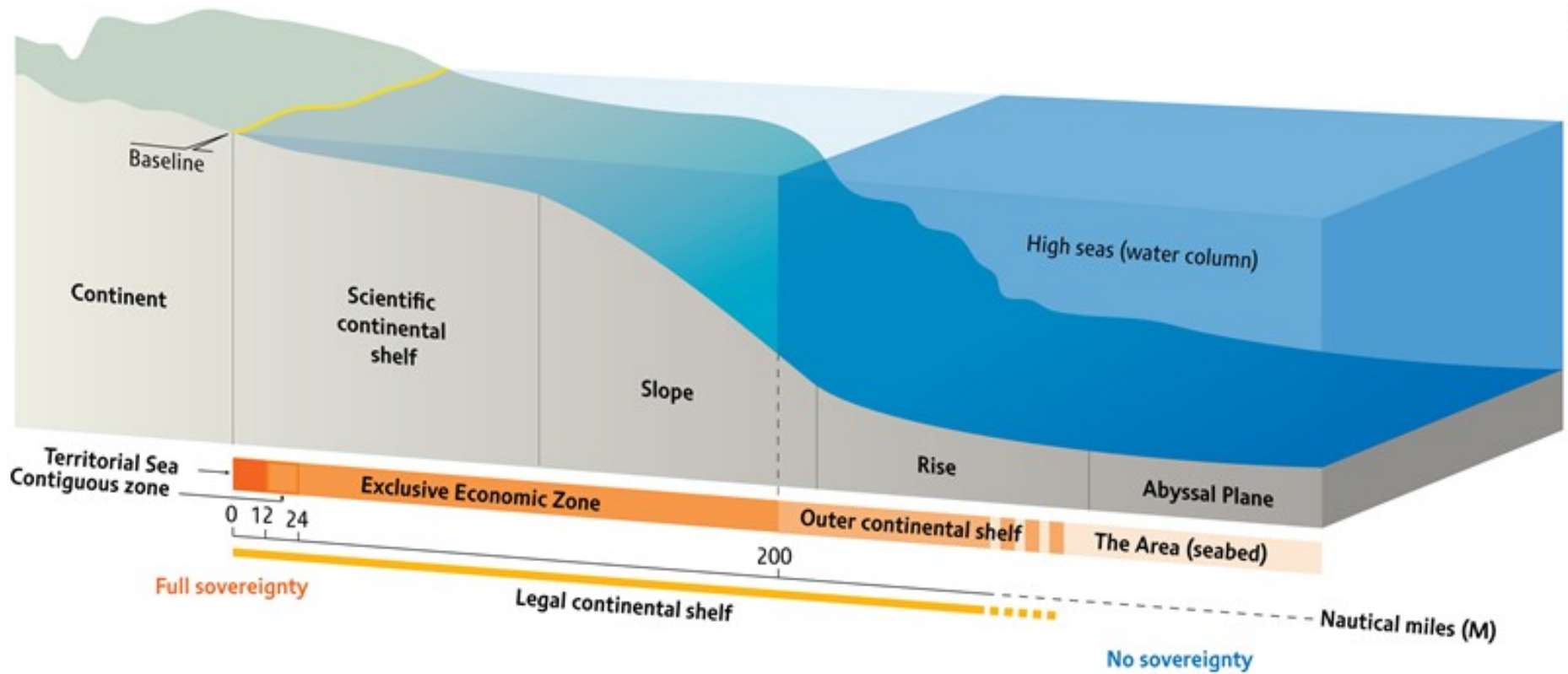
STRONG High Seas - Dialogue Workshop I
13-14 June 2018, Cali, Colombia

- 1. Zonas marítimas**
- 2. Recursos, biodiversidad & impactos ambientales**
- 3. Marco jurídico internacional**
- 4. Negociaciones para un tratado**



1. Zonas marítimas

Zonas marítimas



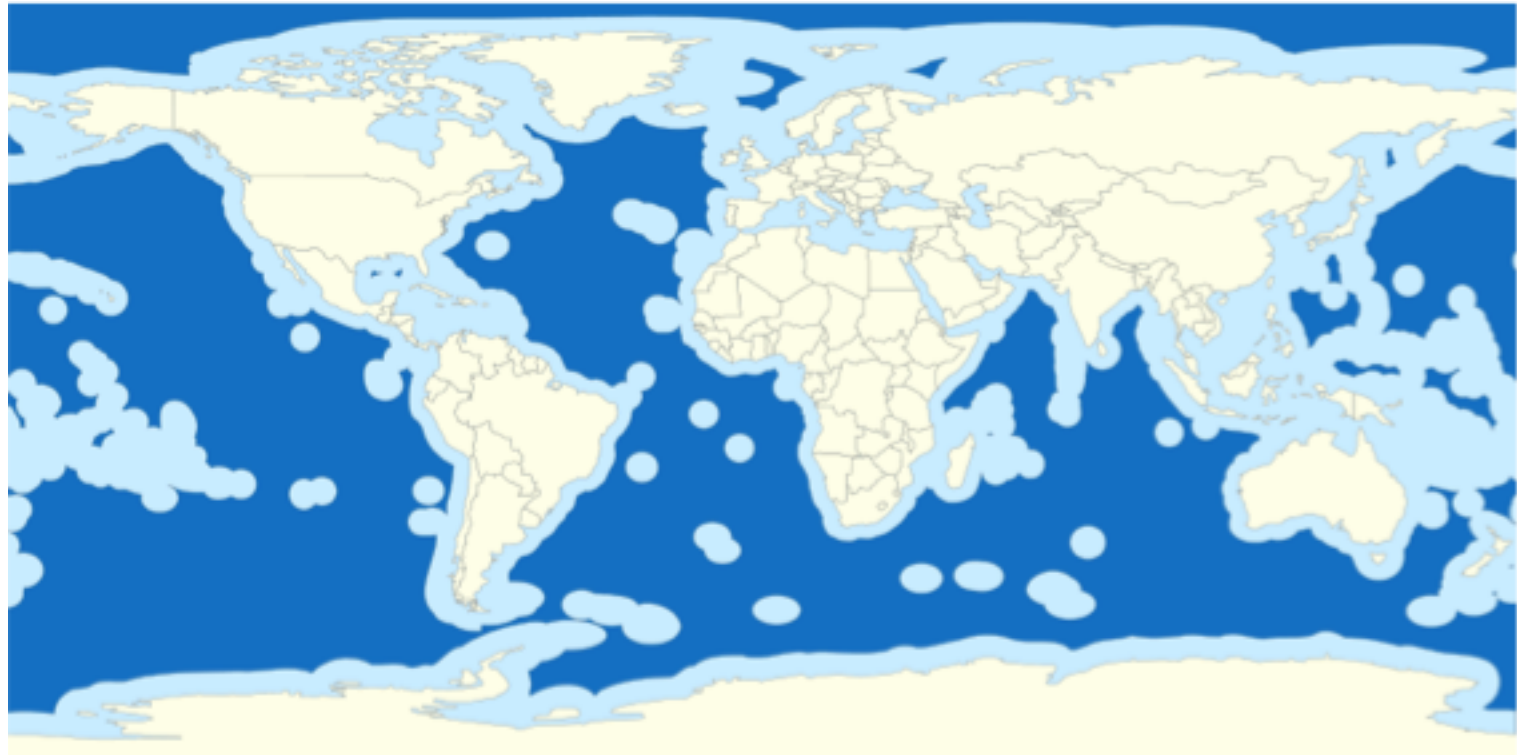
GRID Arendal: <http://www.grida.no/publications/206>

Las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional

“Alta mar”



- Todas las partes del mar que están fuera de las jurisdicciones nacionales
- Libertades de la alta mar: navegación; sobrevuelo; tender cables/tuberías submarinos; construir islas artificiales/instalaciones; pesca; investigación científica
- “Todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, tienen el derecho de que los buques que enarbolan su pabellón naveguen en la alta mar”



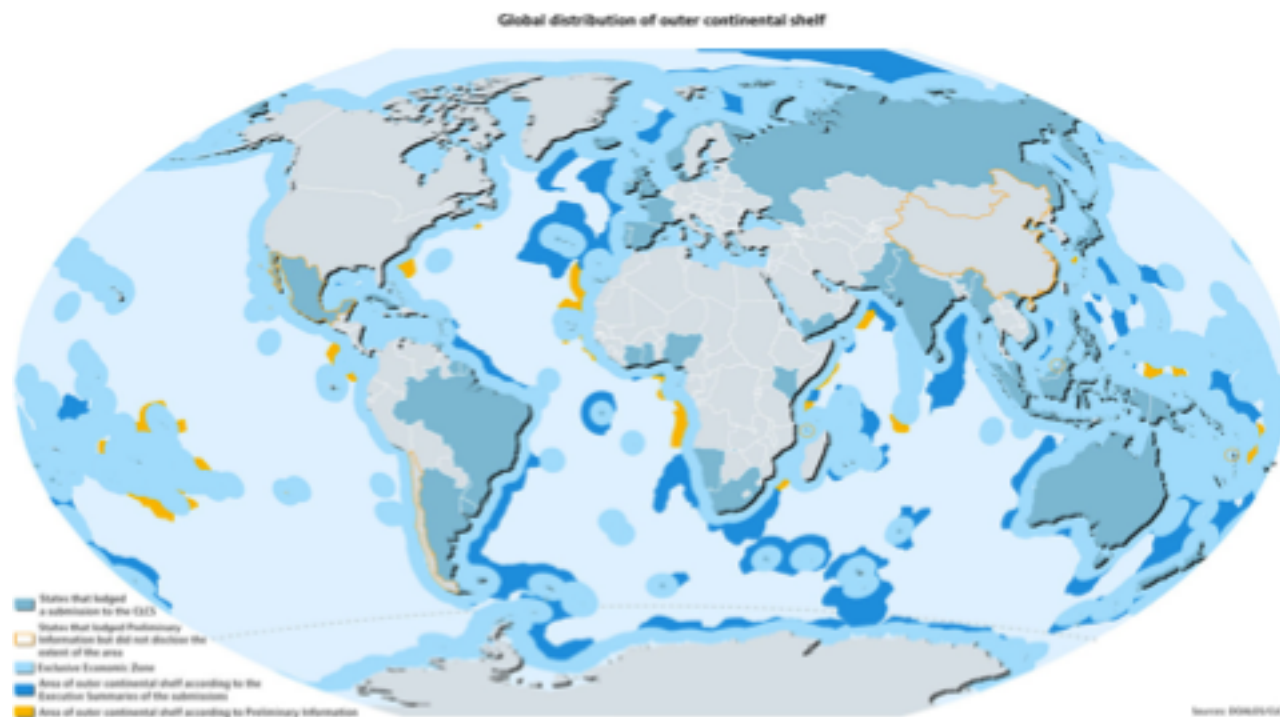
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_waters.svg

Las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional

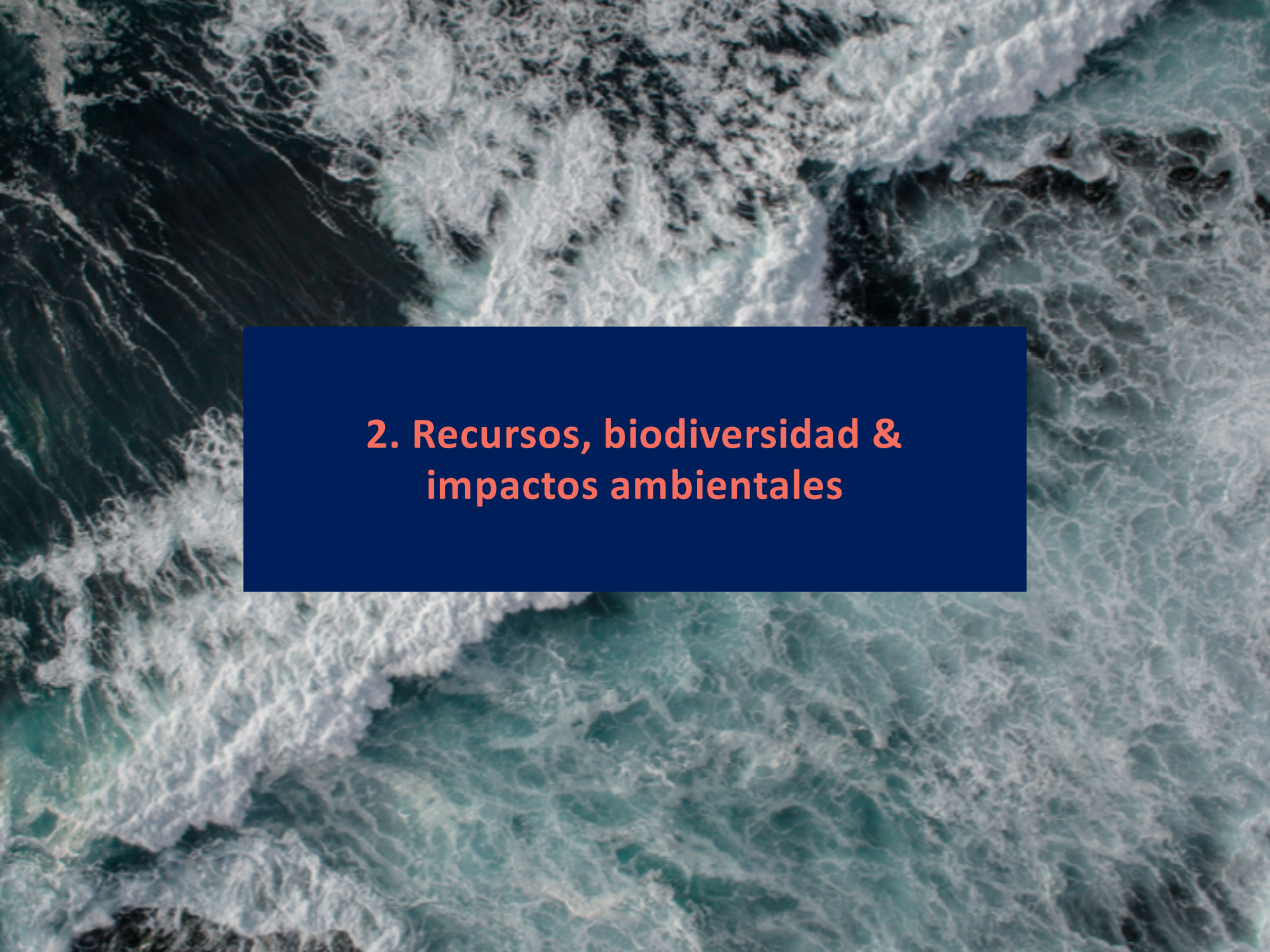
“La Zona”



- *“Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional”*
- *“La Zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad”*
- *“Las actividades en la Zona serán organizadas, realizadas y controladas por la [Autoridad Internacional de los Fondos Marinos] en nombre de toda la humanidad”*

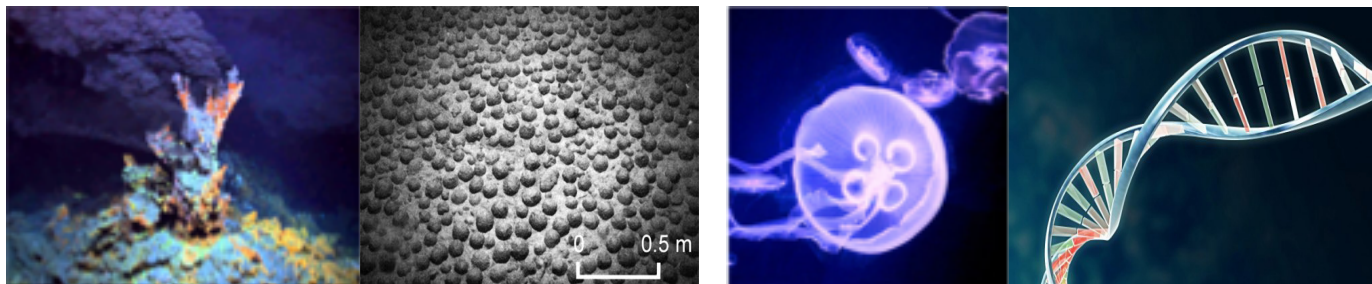


GRID Arendal: <https://www.grida.no/resources/7922>

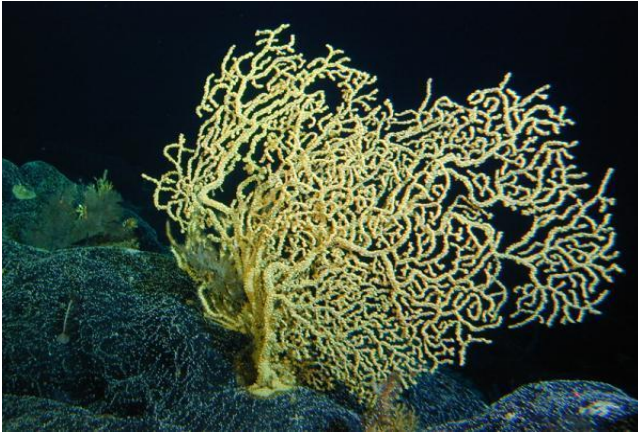


2. Recursos, biodiversidad & impactos ambientales

Recursos

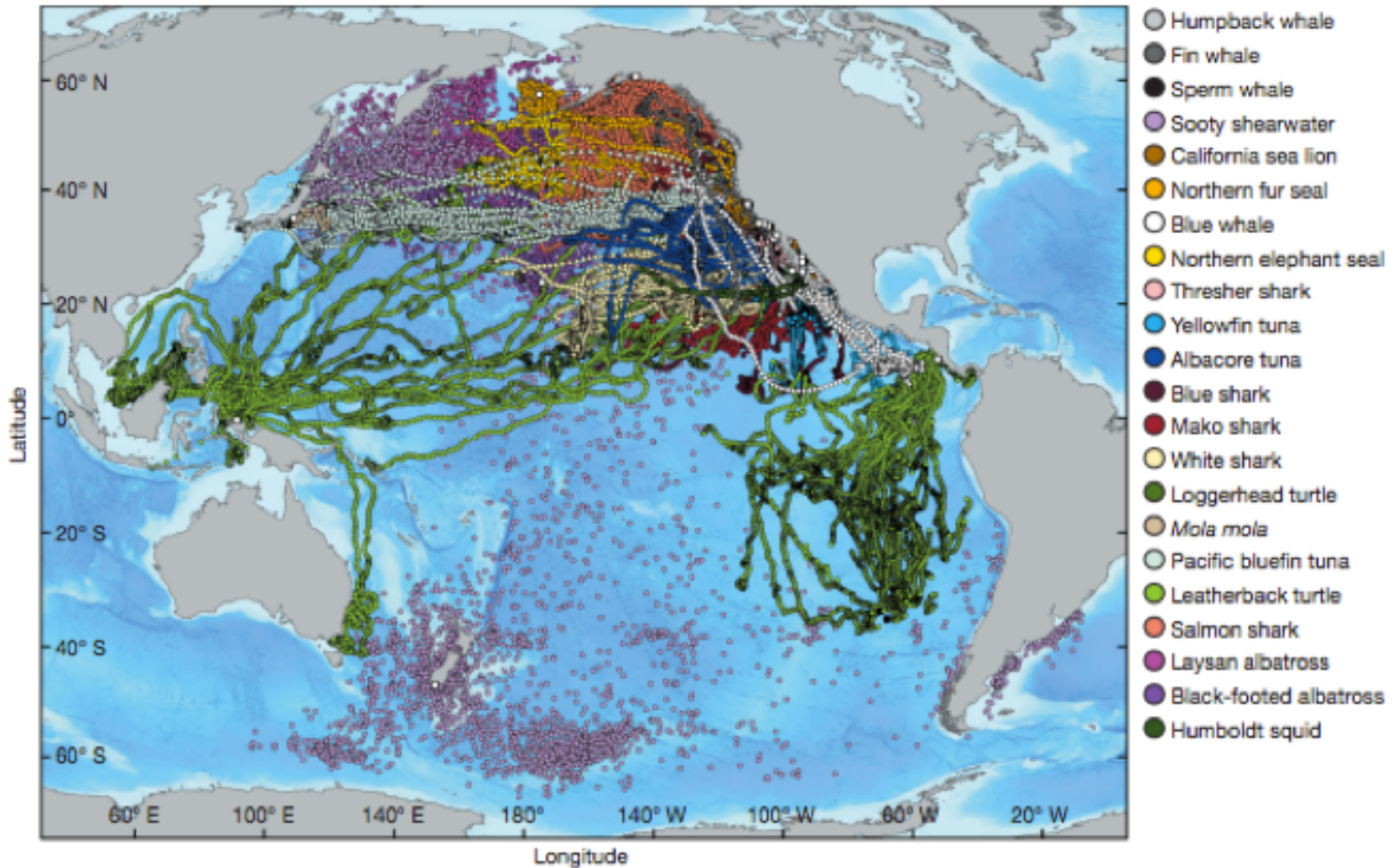


Biodiversidad



Conectividad

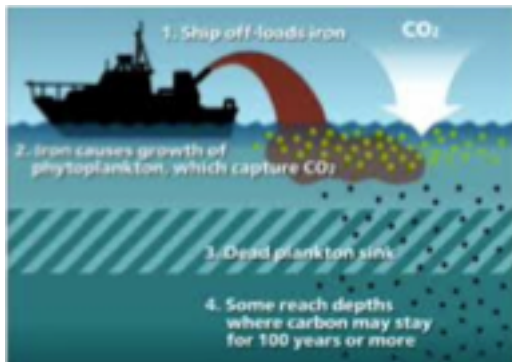
Block et al. (Nature, 2011)
<https://www.nature.com/articles/nature10082>



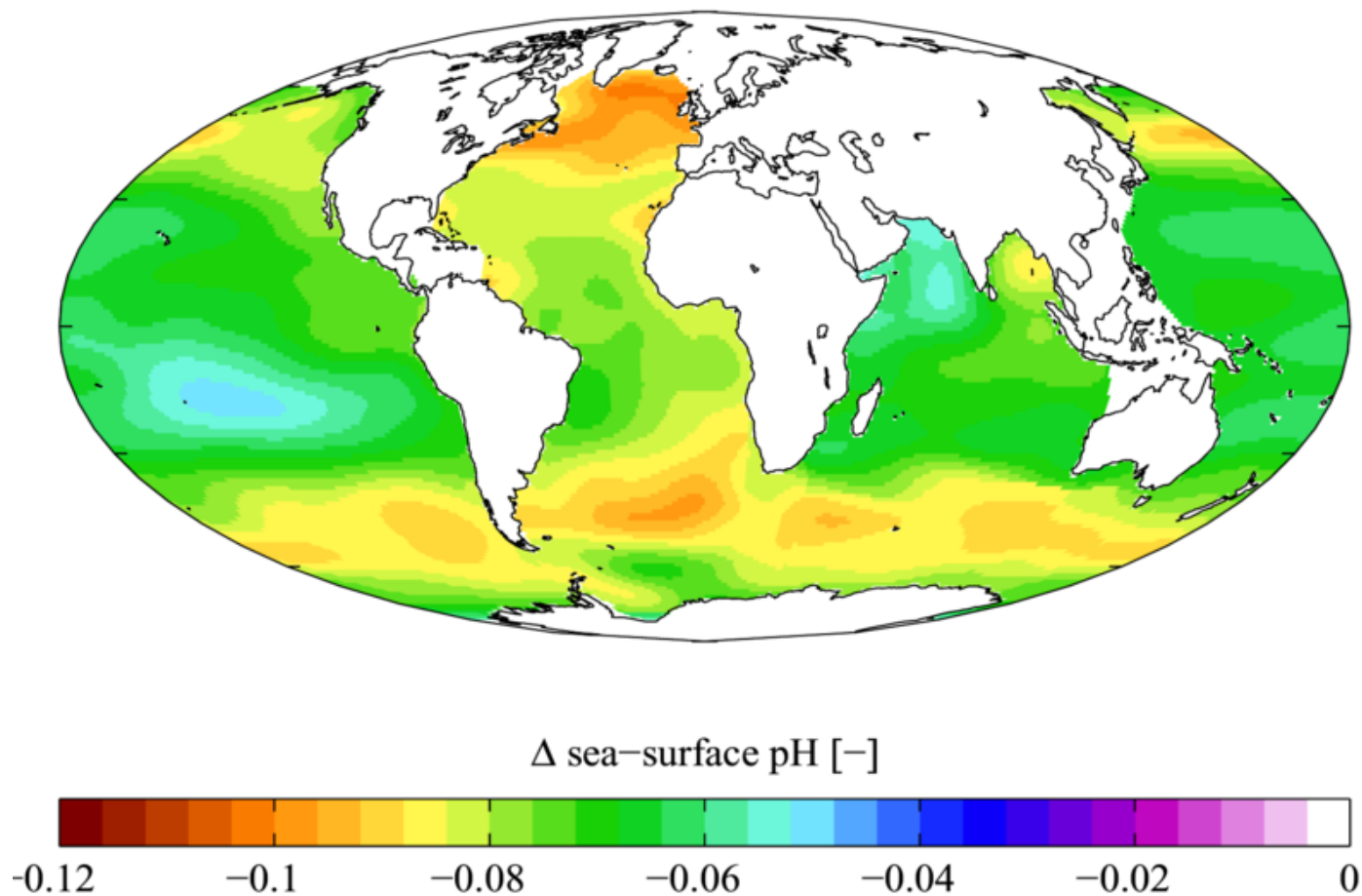
Impactos medioambientales



El futuro?



Cambio climático & acidificación



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WOA05_GLODAP_del_pH_AYool.png

14 VIDA SUBMARINA



An aerial photograph of a turbulent ocean surface. The water is a deep, dark teal color, and the surface is covered in intricate, swirling patterns of white foam and churning water, indicating strong currents or a storm. The perspective is from directly above, looking down at the sea.

3. Marco jurídico internacional

Global

Convenio de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (Convemar)

Convenios sectoriales

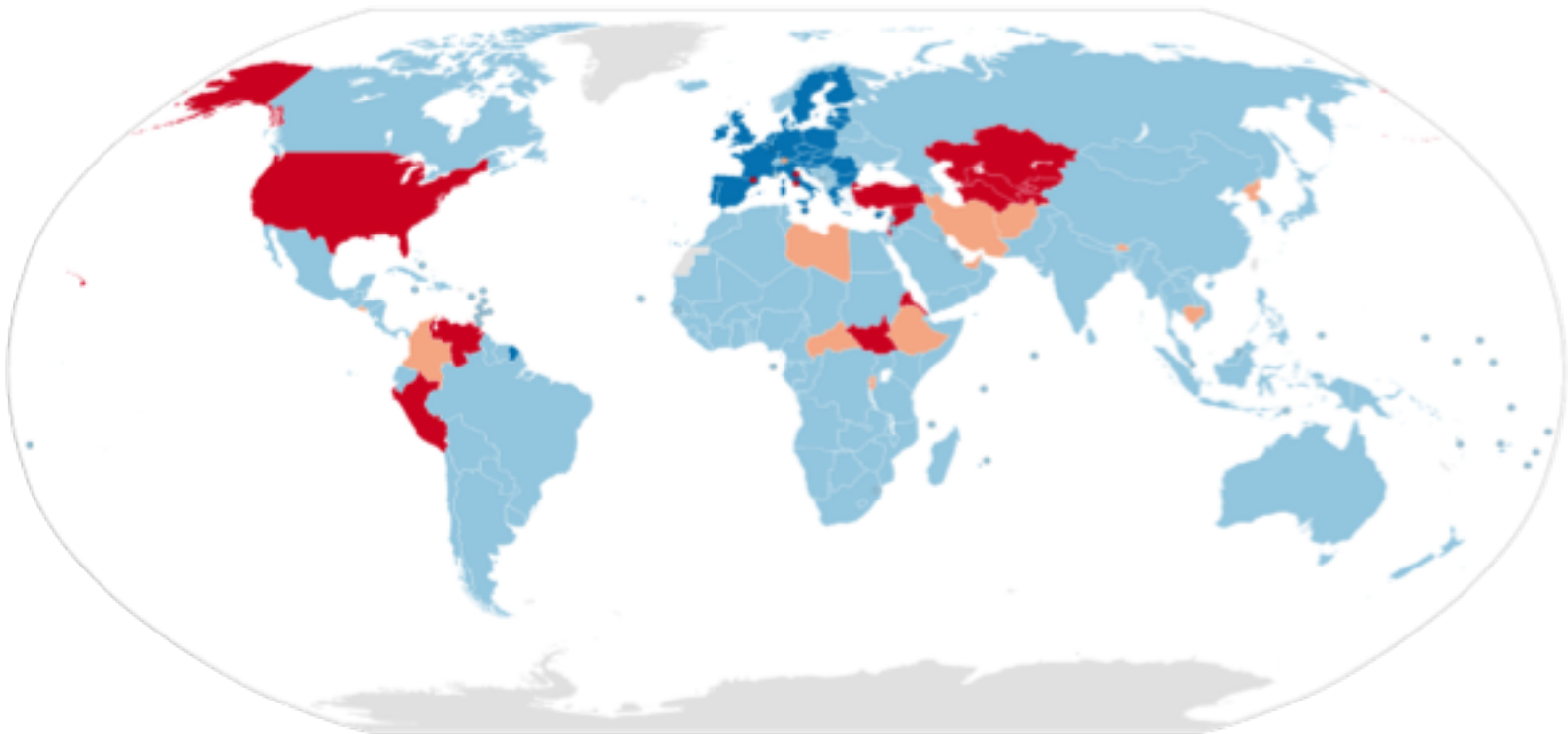
Regional

Convenios/initativos regionales

Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar



- Una "Constitución para el Océano"
 - Zonas marítimas
 - Establece libertades/obligaciones básicas
 - Amplia participación - 164 partes
 - Algunas disposiciones forman parte del derecho internacional consuetudinario



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea_parties.svg

Deber de cooperar

- *Artículos 61, 118 & 197*

Deber general de proteger el medio marino

- *Artículos 192 & 194.5*

Deber de conservar los recursos vivos marinos

- *Artículos 61 & 119*
- “delicado equilibrio” entre los derechos y obligaciones.

Global

Convenio de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (Convemar)

Convenios sectoriales

Regional

Convenios/initativos regionales

Navigation

- Reglas sobre seguridad marítima
- Convenio MARPOL
- Resolución sobre áreas marinas particularmente sensibles

Pesca

- Acuerdo sobre recursos pesqueros
- Directrices de FAO
- Resoluciones de pesca de la Asamblea General de la ONU

Explotación minera

- Acuerdo relativo a la Parte XI
- International Seabed Authority

Vertido

- Convenio de Londres et su protocolo
 - Resolución sobre fertilización de los océanos

Biodiversidad

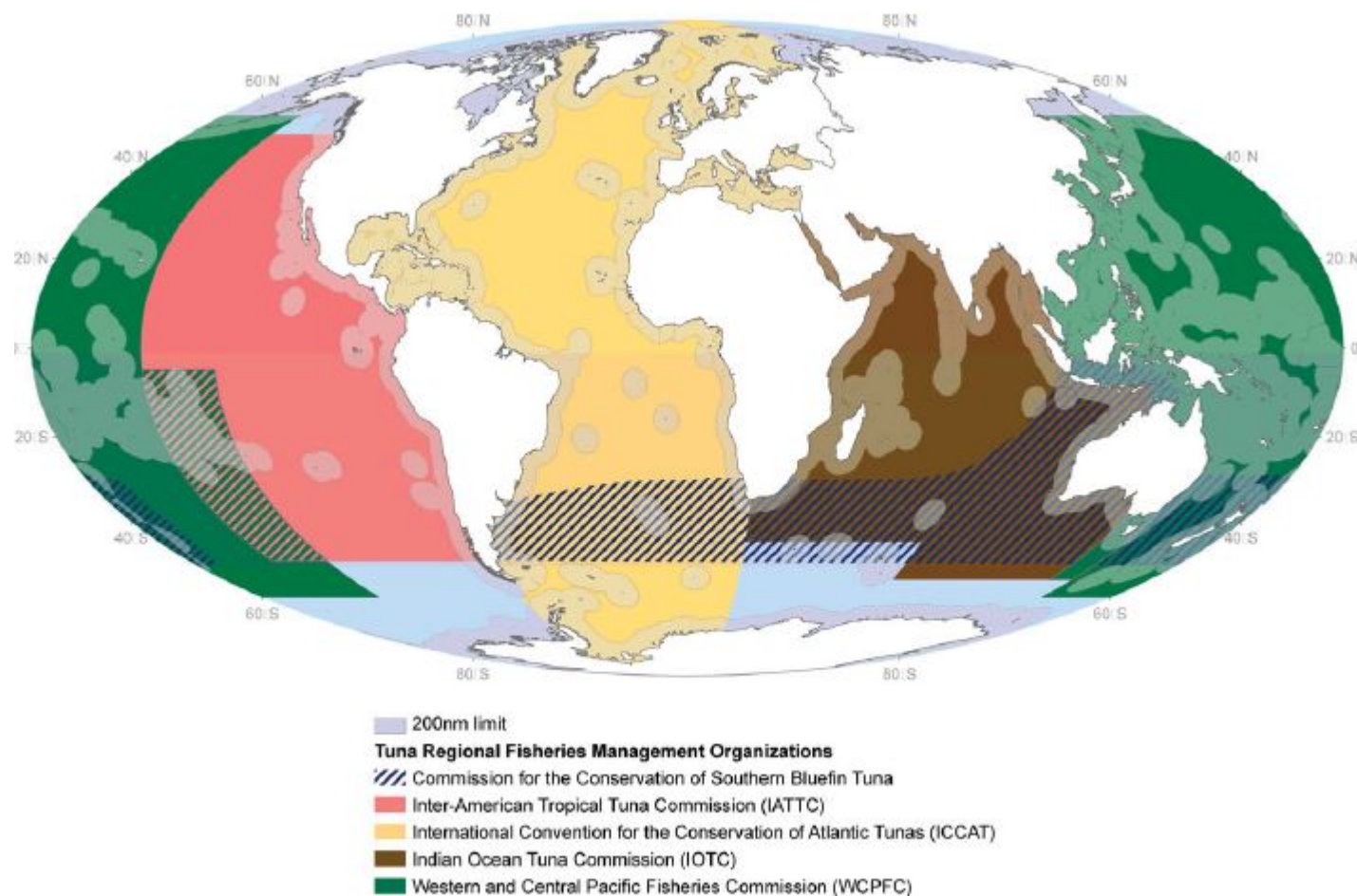
- Convenio sobre la Diversidad Biológica
- Convención sobre Especies Migratorias
- Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas

Herramientas sectorales de gestión y conservación



Acuerdo/institution	Herramienta
Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera <i>Regional Fisheries Management Organisations</i>	Medidas de ordenación pesquera Cierres para proteger los Ecosistemas Marinos Vulnerables <i>Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs)</i>
Organización Marítima Internacional <i>International Maritime Organization</i>	Zonas Marinas Especialmente Sensibles <i>Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs)</i>
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos <i>International Seabed Authority</i>	Espacios de Especial Interés Medioambiental <i>Areas of Particular Environmental Interest (APEIs)</i>

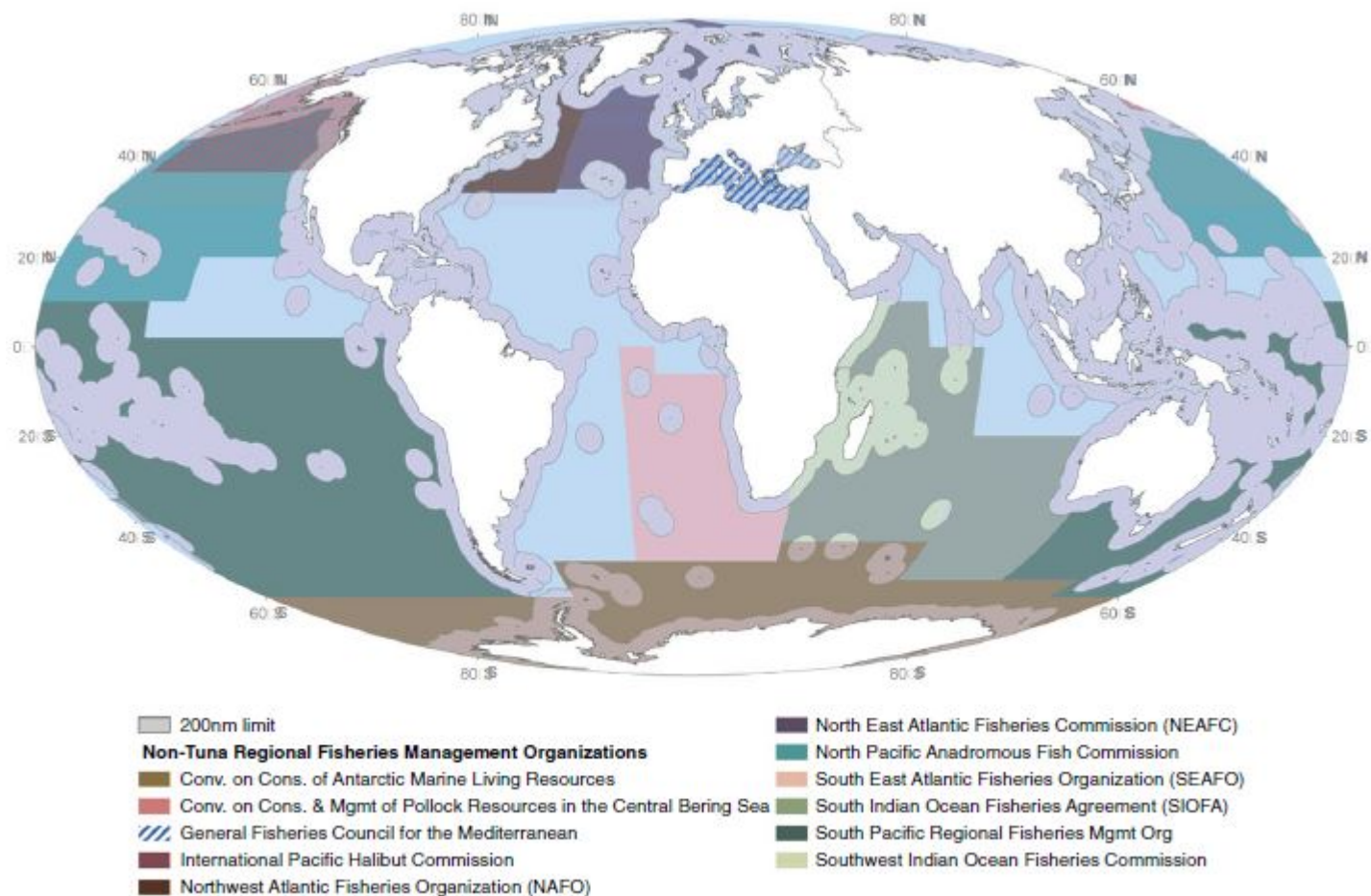
Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera *Atún*



Ban et al. 2014 (Conservation Letters)
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/conl.12010>

Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera

Especies aparte de los atunes



Ban et al. 2014 (Conservation Letters)
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/conl.12010>

Herramientas de gestión y conservación

Ecosistemas Marinos Vulnerables



FAO: <http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en/>

Herramientas de gestión & conservación

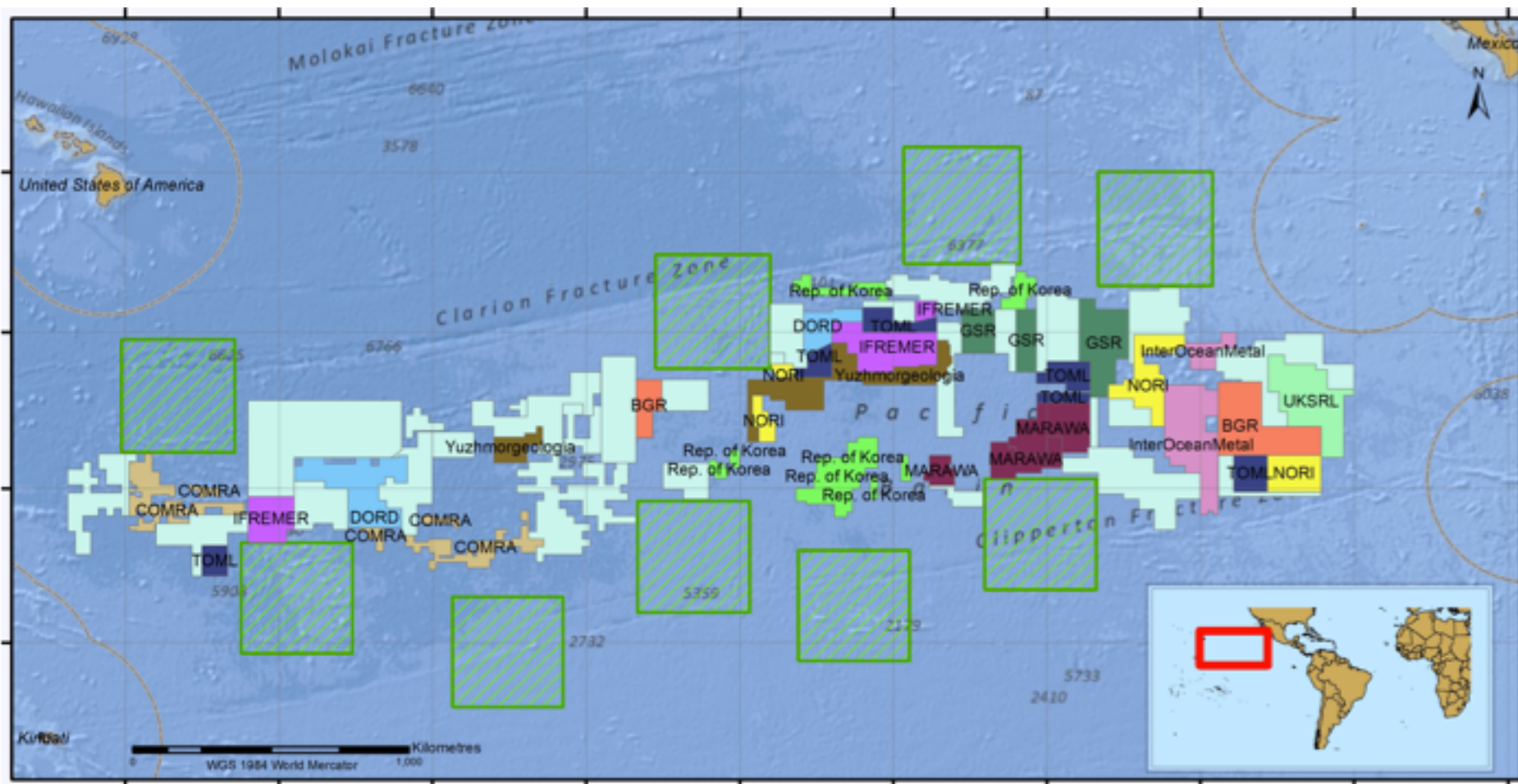
Zonas Marinas Especialmente Sensibles



IMO: <http://pssa.imo.org/#/globe>

Herramientas de gestión & conservación

Espacios de Especial Interés Medioambiental



ISA: <https://www.isa.org.jm/contractors/exploration-areas>

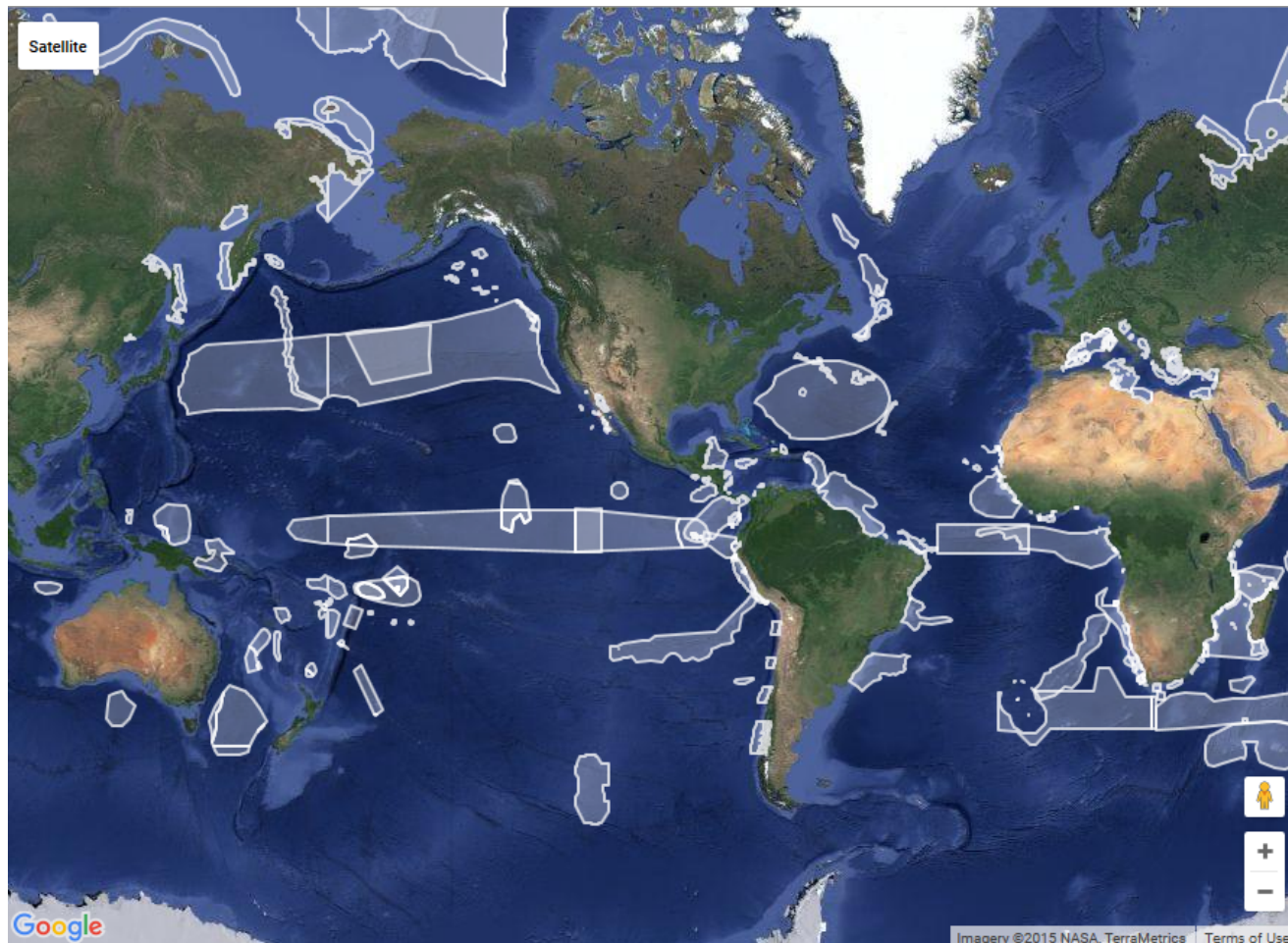
Otras herramientas de gestión y conservación



- CBD: zonas marinas de importancia ecológica y biológica
Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs)
- Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena (1946)
- Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural (1972)



Zonas marinas de importancia ecológica y biológica (EBSAs)



CBD: <https://www.cbd.int/ebsa/>

Marco jurídico internacional

Resumen



- "Constitución" general (Convemar)
 - Complementado por convenciones / organizaciones sectoriales
 - Algunas herramientas de gestión

Pero:

- Mosaico de instrumentos legales; marco fragmentado
- Poca coordinación/cooperación; sin gestión integrada
- Vacíos de cobertura: especies, actividades, geográficas
- No hay herramientas específicas para proteger la biodiversidad marina
 - P.ej. Áreas marinas protegidas (AMP)

Global

Convenio de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (Convemar)

Convenios sectoriales

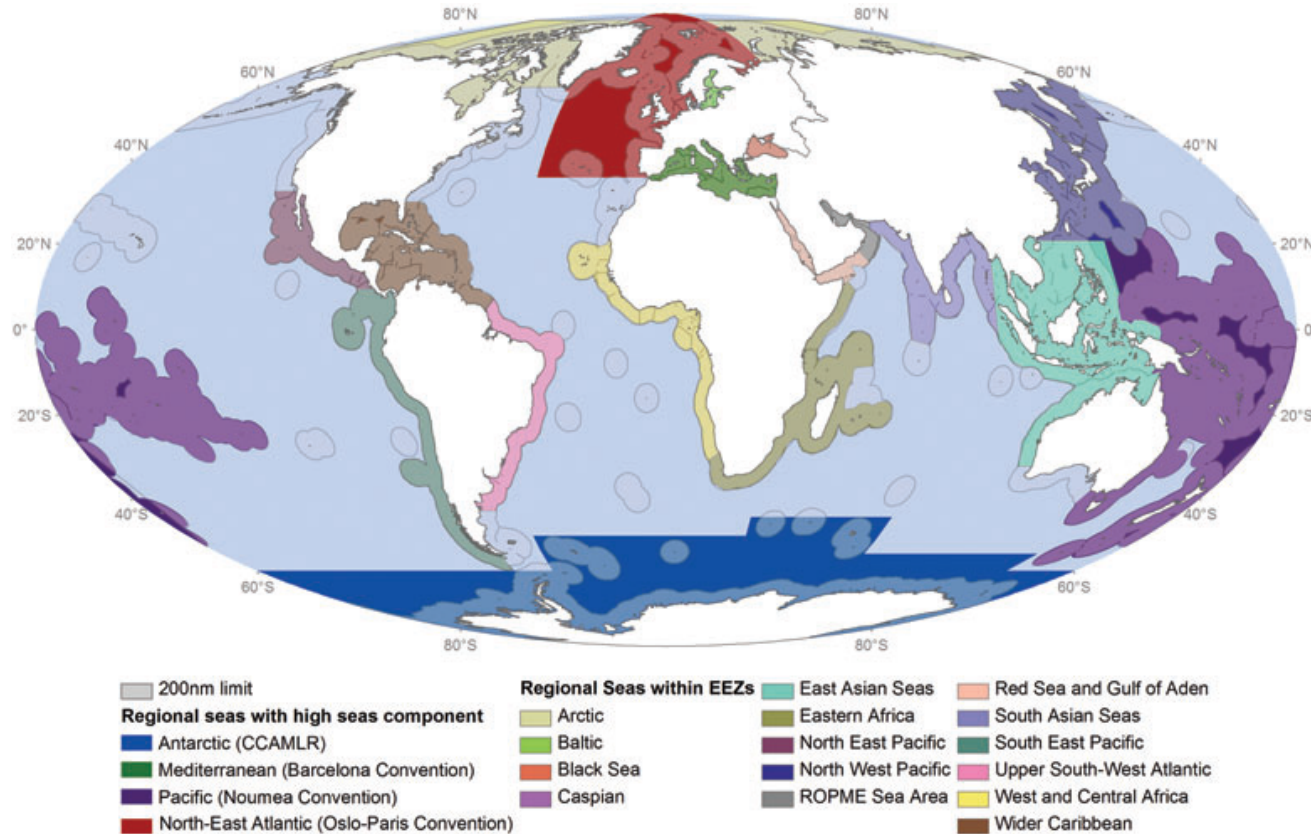
Regional

Convenios/initativos regionales

- Los Programas Sobre Mares Regionales
Regional Seas programmes (RSPs)
 - *“The regional seas provide an indispensable link between the national and global level of ocean policy”*
 - Elisabeth Mann Borgese
 - 4 Programas Sobre Mares Regionales tienen un mandato en ABNJ
- Organizaciones regionales de ordenación pesquera
- Otras iniciativas p.ej. Sargasso Sea Commission



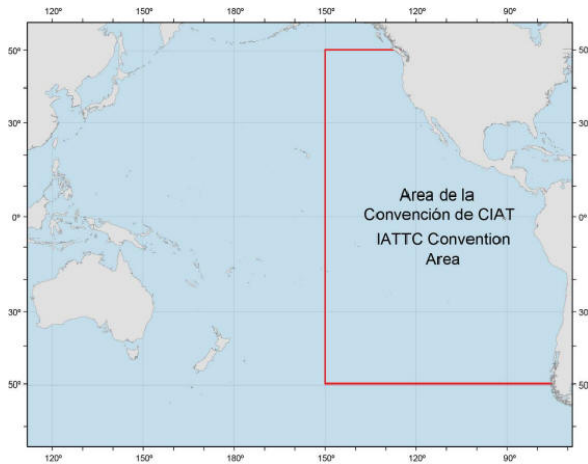
Programas Sobre Mares Regionales



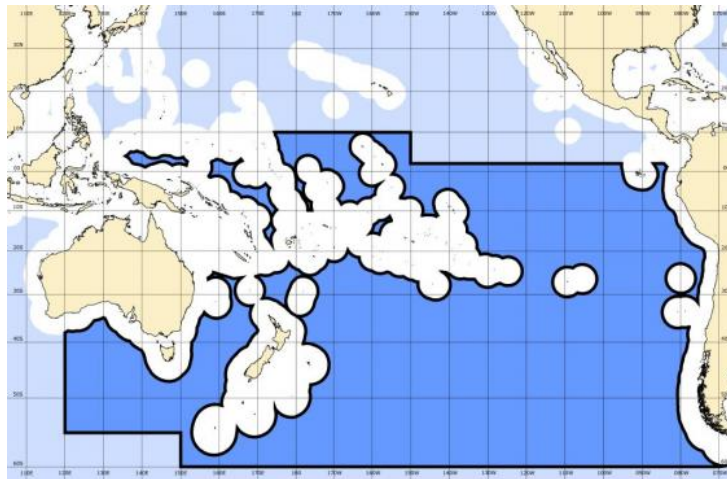
Ban et al. 2014 (Conservation Letters)
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/conl.12010>

- Generalmente cubre áreas costeras
- Solo cuatro cubren ABNJ (CCRVMA, Convenio de Barcelona, OSPAR, SPREP)
- Mandato: contaminación marina a la biodiversidad marina

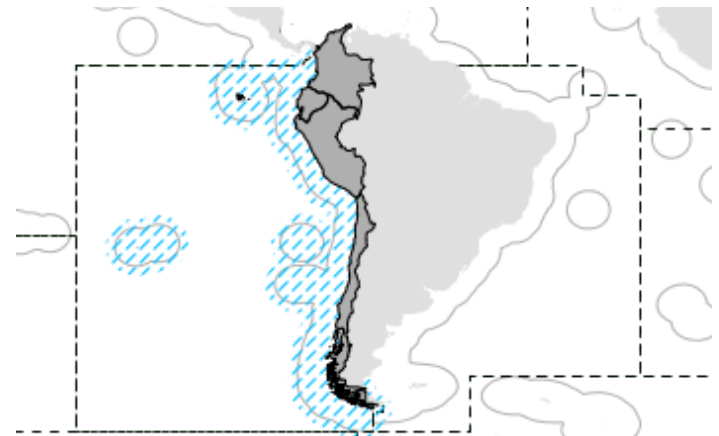
Gobernanza regional en el Pacífico sudeste



Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)



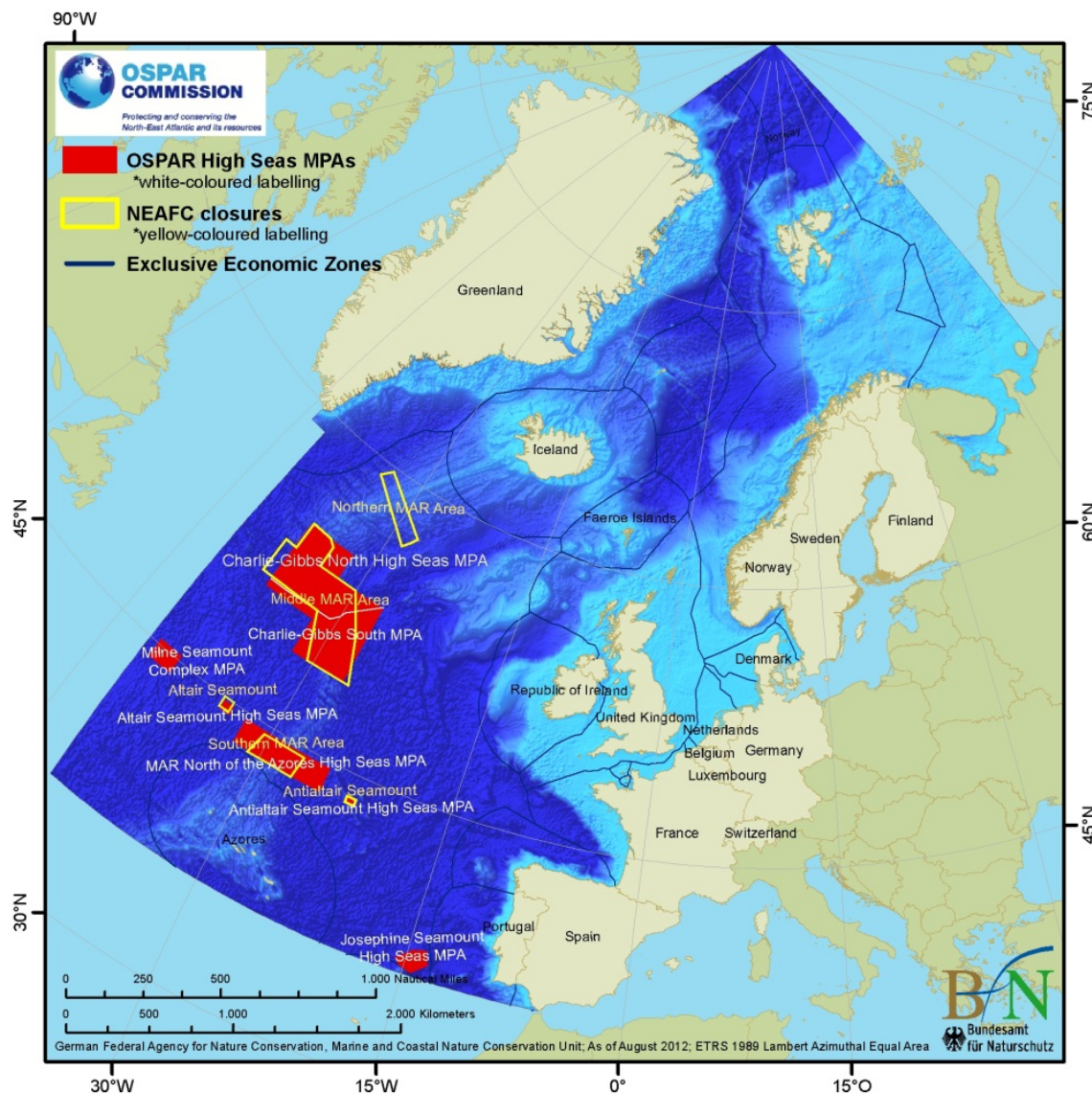
Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROPPS)



Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)

Iniciativas regionales en ABNJ

OSPAR/NEAFC

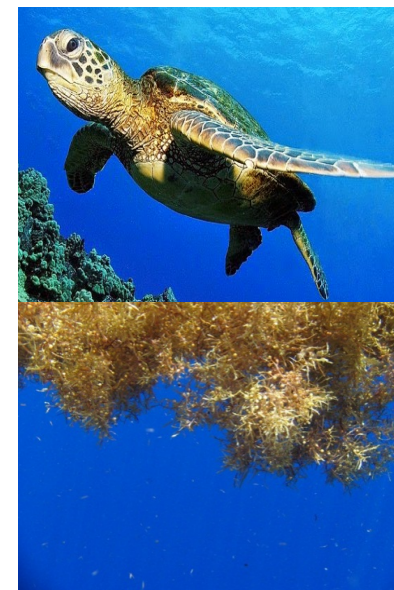
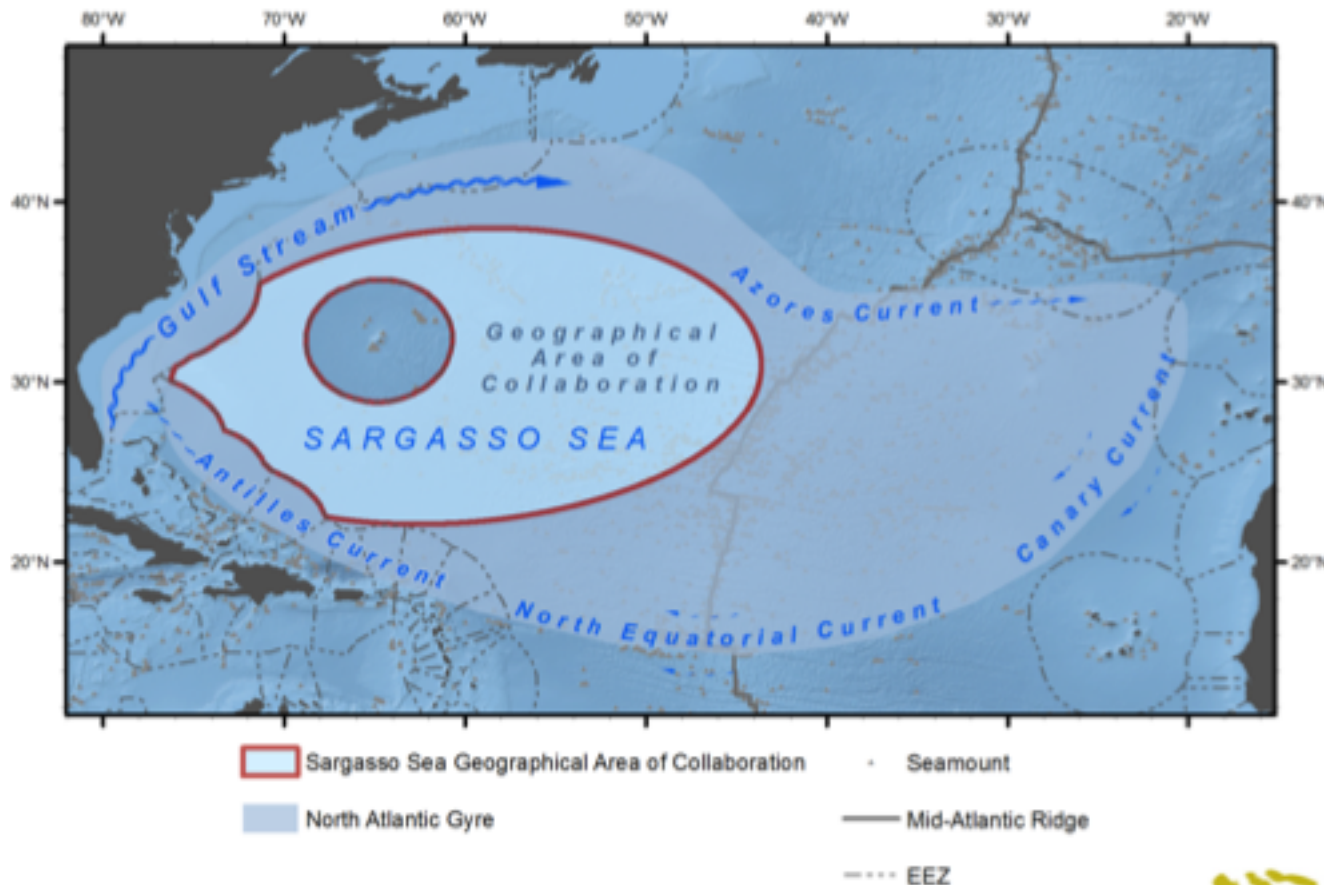


Iniciativas regionales en ABNJ

Sargasso Sea Commission



SSC: <http://www.sargassoseacommission.org/about-the-sargasso-sea/where-is-the-sargasso-sea-area-of-collaboration>



Creciente impulso para los iniativos regionales



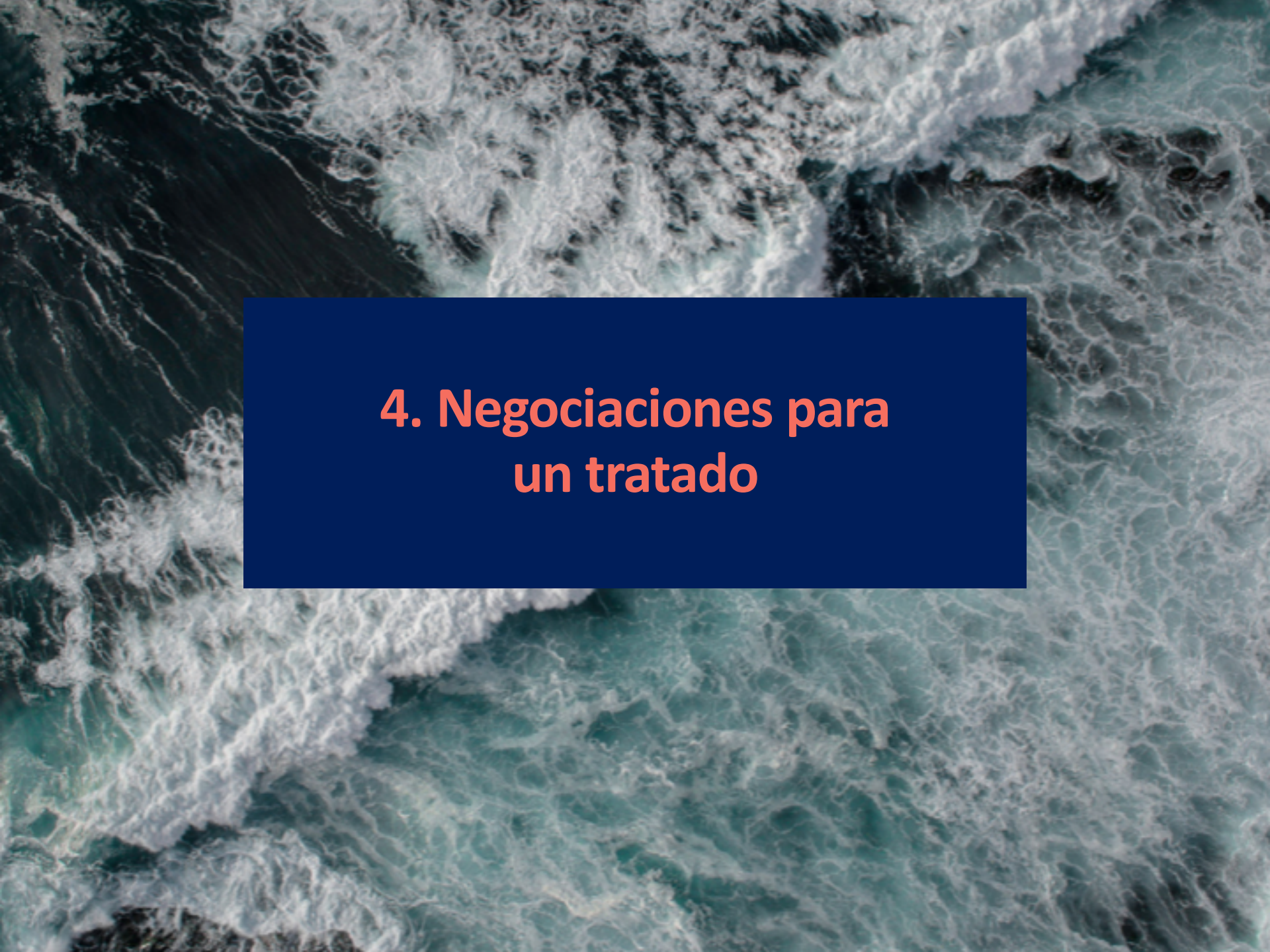
Asamblea del Medio Ambiente de las Naciones Unidas (2016):

- Resolución que alienta a las Partes en los convenios de mares regionales a considerar la posibilidad de ampliar su cobertura geográfica

Grupo Asesor Científico y Técnico del FMAM (2017):

- Mejorar la capacidad de los organismos pertinentes para "actuar como plataformas para la conservación y gestión integrada de ABNJ que son adyacentes a sus mandatos regionales existentes"

Algunos programas regionales están considerando opciones para ABNJ

An aerial photograph of a turbulent ocean surface, showing dark, swirling water and white, frothy wave crests. A dark blue rectangular box is centered over the image, containing white text.

4. Negociaciones para un tratado

Negociaciones para un tratado

Timeline



- **2004** – Formación del grupo de trabajo (*'BBNJ Working Group'*) ('Grupo Especial oficioso de composición abierta para estudiar las cuestiones relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica fuera de las zonas de jurisdicción nacional.')
- **2011** – Acuerdo sur el conjunto de medidas (*'Package Deal'*)
- **2012** – Compromiso de Rio+20
- **2014-2015** – Reuniones del grupo de trabajo
- **2016-2017** – Comité Preparatorio
- **September 2018** – Lanzamiento de negociaciones formales
- **2018-2020** – Conferencia intergubernamental (4 x 2 semanas)

Negociaciones para un tratado

Conjunto de medidas



1. Los recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a la distribución de los beneficios
2. Las medidas como los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas las áreas marinas protegidas
3. Las evaluaciones del impacto ambiental
4. La creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina



Negociaciones para un tratado

¿Qué rol para las iniciativas regionales?



- Oportunidad de avanzar a nivel regional antes de la conclusión de las negociaciones
- Desarrollo de conocimiento científico
- Coordinación regional de posiciones
- Preparar para el nuevo tratado



¡Muchas gracias!

**glen.wright@iddri.org
[@MarinePolicy](#)**

**IKI STRONG High Seas project
prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/**